

[별표1] 부정한 행위의 유형 및 산정기준(제12조제1항)

1. 일반기준

가. 계약상대자가 행한 여러 개의 부정한 행위에 대하여 환수금을 산정하는 경우
환수금 산정기준은 제2호에 규정된 해당 부정한 행위에 대한 산정기준 중 환수금을 가장 높게 규정한 산정기준에 따른다.

나. 다음의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에서 정한 환수금을 2분의 1 범위에서 감액할 수 있다.

- 1) 부정한 행위의 조사와 환수금 산정을 위한 조사에 적극적으로 협조한 경우
- 2) 계약규격과 상이한 제품을 납품하였지만 그 차이가 경미하고 계약목적 달성에 영향이 없는 경우

다. 계약규격과 상이한 제품을 납품하였지만 그 차이가 현저히 경미하고 계약목적 달성에 영향이 없는 경우에는 나목 2)에 의해서 감액되어 산정된 환수금을 2분의 1 범위에서 추가로 감액하거나, 환수금을 부과하지 않을 수 있다.

라. 나목 및 다목에도 불구하고 다음의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 환수금을 감액할 수 없다.

- 1) 환수금을 체납하고 있는 경우
- 2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 등에 따른 입찰참가자격 제한 처분이 집행정지 중이거나 그 처분에 대한 소송(집행정지 신청을 포함한다.)

이 계류 중인 경우

2. 개별기준

부정한 행위의 유형	산정 기준
1. 허위 서류, 위조·변조 또는 기타 부정한 방법으로 서류를 제출하는 행위	물품대금에 100분의 25를 곱한 금액
2. 계약 시 정한 직접생산기준을 위반하여 납품하는 행위	직접생산기준을 위반하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 20을 곱한 금액. 다만 직접생산기준의 일부를 위반(일괄하청이 아닌 경우를 말한다.)하여 납품한 경우에는 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액
3. 원산지를 거짓으로 표시하여 납품하는 행위	원산지를 거짓으로 표시하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 20을 곱한 금액.
4. 계약규격과 상이한 제품을 납품하는 행위	계약규격과 상이한 제품에 대한 물품대금에 100분의 10을 곱한 금액
5. 계약 시 정한 우대가격 유지의무를 위반하는 행위	계약단가*에서 시장공급 물품단가를 공제한 금액에 이행이 완료된 수량을 곱한 금액. 단, 가격 유지의무를 위반하기 이전에 이행이 완료된 수량과 물품구매(제조)계약 추가특수조건 제23조의2 제3항에 따라 계약단가를 인하한 이후에 이행이 완료된 수량은 산정에서 제외한다. * 할인행사를 실시하여 할인된 단가가 시장공급 물품단가를 초과한 경우, 해당 계약단가는 할인단가를 적용
6. 제12조제1항제6호에 따른 직접이행의무를 위반하는 행위	계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액
7. 제12조제1항제7호에 따른 브로커의 불공정 행위에 개입하는 행위	계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액
8. 기타 관련 법령, 계약 규정 또는 계약조건 위반 등으로 인해 공정한 조달질서를 훼손한 행위	물품대금에 100분의 10을 곱한 금액